

0018985-53.2003.8.26.0344

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante - 200/2003 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Marília

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vanessa Aparecida Alves dos Anjos

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

Fls. 337: trata-se de pedido deduzido pela defesa de Vanessa Aparecida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília-SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0018985-53.2003.8.26.0344 - lauda  
CONCLUSÃO

Em 29 de março de 2022, faço os autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. Josiane Patrícia Cabrini. Eu, Helen Viviane Messias Barboza, M353108, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0018985-53.2003.8.26.0344

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante - 200/2003 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Marília

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vanessa Aparecida Alves dos Anjos

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

Fls. 337: trata-se de pedido deduzido pela defesa de Vanessa Aparecida Alves dos Anjos postulando o reconhecimento da prescrição da pretensão executória

O representante do Ministério Público manifestou-se a fls. 339/340.

Nova manifestação da defesa, reiterando o pedido a fls. 342.

É o relatório.

Decido.

Vanessa Aparecida Alves dos Anjos foi condenada à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nos artigos 12, "caput" e 14, ambos da Lei 6.368/1976 (fls. 249/260).

Referida condenação transitou em julgado para o Ministério Público em 6 de agosto de 2009 e para a defesa em 21 de agosto de 2009 (fls. 262).

Com o trânsito em julgado da decisão condenatória para a acusação, começou a correr o prazo da prescrição da pretensão executória.

Conforme dispõe o artigo 109, inciso III, do Código Penal, a pena imposta à ré prescreve em 12 (doze) anos.

Desse modo, o prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso III, do Código Penal, já transcorreu integralmente entre a data do trânsito em julgado da decisão condenatória (6 de agosto de 2009) e a presente sem superveniência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva.

Ante o exposto, reconheço a prescrição da pretensão executória e JULGO EXTINTA a punibilidade de Vanessa Aparecida Alves dos Anjos, nos termos do artigo 107, inciso IV c.c. artigo 109, inciso III, e 110, todos do Código Penal.

Considerando que a validade do mandado de prisão expedido em desfavor da ré já expirou, conforme se extrai dos documentos de fls. 273, 344 e 345, deixo de determinar a expedição de contramandado de prisão.

No que tange ao valor apreendido (fls. 58 e 60), cumpra-se a sentença de fls. 185/190, que decretou o perdimento em favor da União, oficiando-se ao Banco do Brasil para a respectiva transferência.

Por fim, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à destinação dos objetos apreendidos a fls. 176.

Oportunamente, arquivem-se os autos, procedendo-se as anotações e comunicações necessárias.

P.R.I.

Marília, 7 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA